

เกาะลอยซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารจึงมีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผลงานโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดีที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดกลางตามประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีงานก่อสร้างที่มีความสำคัญแตกต่างกัน ซึ่งแม้ว่างานทั้งสองดังกล่าวจะเป็นงานที่มีเทคนิคการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่งานทั้งสองข้างต้นยังต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิศวกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งผลงานของผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมในการก่อสร้างที่ยุ่งยากซับซ้อนอันแสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาอันจะเป็นคุณสมบัติที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคานอกจากผู้ถูกฟ้องคดีจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุดแล้ว ยังจำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะสามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงได้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือหารือกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ตอบข้อหารือว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ชักชวนความเข้าใจเรื่องผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะเข้าประกวดราคากับทางราชการว่า “มีวัตถุประสงค์นอกจากจะให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างประเภทเดียวกันแล้ว ยังคำนึงถึงมูลค่าของราคางานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้วด้วย ซึ่งการจะได้เห็นถึงขีดความสามารถนี้ได้ย่อมจะต้องเป็นการบริหารงานภายใต้การจ้างครั้งเดียว มิใช่การจ้างในหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน จึงต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวเท่านั้น” อันเป็นการตอบข้อหารือที่มีเนื้อหาและสาระสำคัญสอดคล้องกับการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างจ้างหุ่นส่วนจำกัด ส. จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามข้อ ๔๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีคำสั่งให้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม มิใช่เป็นการใช้สิทธิอันมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น กรณีจึงมิใช่

การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๗/๒๕๕๙)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

เมื่อในการประกวดราคานานาชาติเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก มีข้อกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้มีอำนาจสั่งซื้อต้องพิจารณาสั่งการอนุมัติให้สั่งซื้อพัสดุจากผู้ชนะการประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด แม้ในระหว่างการประกวดราคาดังกล่าวรัฐบาลจะมีนโยบายลดหนี้เงินกู้จากต่างประเทศก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้แทนธนาคารโลกได้มีหนังสือเห็นชอบกับโครงการประกวดราคาดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้มีการเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกคำสั่งซื้อพัสดุจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติน่าเชื่อถือและเสนอราคาต่ำสุด โดยมีได้แสดงให้เห็นว่ามีเหตุขัดข้องประการใด จนกระทั่งสัญญาเงินกู้ระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลกสิ้นสุดลง เป็นเหตุให้กระบวนการจัดซื้อเป็นอันยุติลงด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำโดยจงใจและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาซื้อขายพัสดุกับกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ค่าแปลเอกสารประกวดราคา และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคำประกันของเสนอราคาของธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

^{๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคานานาชาติซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อจัดซื้อ Computer Equipment & Television and Audio สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ระยะที่ ๑ โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลก โดยกำหนดรายการพัสดุที่ประสงค์จะจัดซื้อเป็น ๒ Package คือ ๑) Package ๒/๐๐๑ : Computer and Computer Peripherals และ ๒) Package ๒/๐๐๒ : Television and Audio ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ซื้อและยื่นซองเสนอราคาใน Package ๒/๐๐๑ ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติได้ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาสั่งซื้อพัสดุจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ แต่เนื่องจากขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายลดหนี้เงินกู้ต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงให้รายงานขอทราบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า สมควรดำเนินการจัดซื้อโดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกหรือจะใช้งบประมาณแผ่นดินแทน ต่อมา กระทรวงการคลังได้ตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ว่าควรเร่งรัดดำเนินการโครงการที่จัดซื้อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ว่า รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามแผนต่อไป นอกจากนี้ ผู้แทนธนาคารโลกได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ เห็นชอบในการจัดซื้อโครงการพิพาทแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้สั่งซื้อพัสดุจากผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้สั่งการใด ๆ จนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ สัญญาเงินกู้ระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลกสิ้นสุดลง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับหนังสือคำประกันของธนาคารที่วางเป็นหลักประกันของคืน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยไม่พิจารณาการประกวดราคาดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากดอกเบี้ยหนังสือคำประกันของเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคลากร ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาที่เสนอราคา ตลอดจนขาดความน่าเชื่อถือจากผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำเครดิตไว้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้สั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษาตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลกจากผู้ฟ้องคดีตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติ หากไม่สามารถ

ดำเนินการได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๕,๒๒๖,๑๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๒.๕๖ ของแนวทางการจัดซื้อภายใต้เงินกู้จากธนาคารโลก และเครดิตองค์การพัฒนาสากลกำหนดว่า ผู้ที่จะประเมินการประกวดราคาให้เสร็จสิ้นและตัดสินว่า รายใดชนะการประกวดราคาภายในระยะเวลาที่อายุของซองประกวดราคายังมีผลอยู่ การขยายเวลา ออกไปจึงไม่จำเป็น ในกรณีพิเศษ การขยายเวลายื่นข้อเสนอประกวดราคาออกไป ผู้ประกวดราคา ทุกรายต้องเขียนหนังสือเข้ามาร้องขอก่อนเวลาที่กำหนดไว้เดิมหมดอายุ การขยายเวลา จะขยายเท่าที่ตรงการทำการประเมินให้เสร็จสิ้นลงพร้อมทั้งผ่านการเห็นชอบที่จำเป็น และตัดสินว่ารายใดชนะการประกวดราคา ในกรณีที่เป็นสัญญาราคาตายตัว การร้องขอให้มีการขยายเวลาออกไปเป็นครั้งที่สองและครั้งต่อไปจะได้รับอนุญาต ก็ต่อเมื่อคำร้องขอดังกล่าว แจ้งไว้ด้วยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกลไกเรื่องราคาที่แจ้งมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ของวัตถุดิบและแรงงานที่ป้อนเข้าไปให้สัญญาระหว่างช่วงเวลาที่ขยาย เมื่อใดที่มีการร้องขอให้ ขยายอายุเวลา ผู้ประกวดราคาจะเปลี่ยนแปลงราคาพื้นฐานที่แจ้งไว้หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา ไม่ได้ ผู้ประกวดราคาจะมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการขยายเวลาดังกล่าวออกไปโดยไม่ถูกริบ เงินค้ำประกัน แต่ผู้ประกวดราคาที่ยินดียินยอมขยายเวลาของการประกวดราคาซองออกไปก็ต้องขยายเวลา อายุของหลักทรัพย์ค้ำประกันออกไปให้เหมาะสมด้วย ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าการประกวดราคา นานาชาติที่พิพาทมีเหตุขัดข้องประการอื่นใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อ ตามข้อ ๖๕ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีหน้าที่ต้อง พิจารณาสั่งการอนุมัติให้สั่งซื้อพัสดุจากผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่ราคาตามข้อ ๒.๕๖ ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้สั่งการใด ๆ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งสัญญาเงินกู้ ระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลกสิ้นสุดลง เป็นเหตุให้กระบวนการจัดซื้อครั้งนี้เป็นอันยุติลง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้แสดงให้เห็นว่าการไม่ออกคำสั่งซื้อพัสดุจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเสนอราคา ต่ำสุดมีเหตุขัดข้องประการใด พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือได้ว่าเป็นการละเลย ต่อหน้าที่ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติ ได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุดตามข้อ ๒.๕๘^{๒๑} ของแนวทาง

^{๒๑} แนวทางการจัดซื้อภายใต้เงินกู้ธนาคารโลก

ข้อ ๒.๕๘ ผู้ที่จะให้สัญญาภายในระยะเวลาของการประกวดราคาแก่ผู้ประกวดราคาที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ที่เหมาะสมทั้งในด้านสมรรถนะและทรัพยากรและซองประกวดราคานั้นเป็นที่เห็นแล้วว่า

(๑) ตอบสนองอย่างมากต่อเอกสารการประกวดราคา

(๒) ให้ราคาหลังประเมินแล้วว่าต่ำสุด ในฐานะเป็นเงื่อนไขของการให้ชนะการประกวดราคา

ผู้ประกวดราคาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารการประกวดราคา หรือดัดแปลง การประกวดราคาที่ได้เสนอไว้แต่แรก



การจัดซื้อภายใต้เงินกู้ธนาคารโลก และข้อ ๕๐ (๒)^{๒๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และผู้แทนธนาคารโลกเห็นชอบแล้วว่าสมควรซื้อจากผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเสียหายจากการเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาซื้อขายพัสดุที่ประกวดราคาครั้งนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๕๐ (๒) และข้อ ๖๕ (๓)^{๒๓} ของระเบียบฉบับดังกล่าว ไม่พิจารณาสั่งการอนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาจากผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยจงใจและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น แม้ข้อ ๖ ของเอกสารการประกวดราคา จะกำหนดเงื่อนไขทั่วไปว่า ผู้ที่เข้าประกวดราคายกเว้นไม่ว่าจะชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าซื้อเอกสารประกวดราคา แต่เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิด ค่าซื้อเอกสารการประกวดราคาจึงเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดตามคดีนี้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน หน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๒-๒๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

^{๒๔} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ออกเป็นหลักฐานมาแสดง จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท

ส่วนค่าเสียหายจากการแปลเอกสารประกวดราคาเป็นภาษาไทย เมื่อข้อ ๘.๑ ของเอกสารประกวดราคาพิพาทกำหนดว่า การประกวดราคาของผู้ประกวดราคาเตรียมขึ้น จัดหมายและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกวดราคาที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง ผู้ประกวดราคาและผู้ซื้อ จะต้องเขียนเป็นภาษาที่กำหนดไว้ในแผ่นข้อมูลการประกวดราคา เอกสารสนับสนุนและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ผู้ประกวดราคามอบให้ อาจเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยมีข้อแม้ว่า ต้องมีคำแปลที่ถูกต้องของข้อความสำคัญเป็นภาษาที่กำหนดไว้ในแผ่นข้อมูลการประกวดราคา ซึ่งแผ่นข้อมูลการประมูลพิพาทกำหนดว่า ภาษาที่ใช้ในการประมูลให้ใช้ภาษาอังกฤษ จึงเห็นได้ว่า เอกสารการประกวดราคาที่คุณธรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติใช้ประกอบการพิจารณาหาผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกวดราคาได้อย่างถูกต้อง แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีหลักฐานมาแสดงต่อศาล แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคำจ้างแปลเอกสาร ชุดเดียวกันที่ถูกผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จ้างผู้เชี่ยวชาญแปลเป็นภาษาไทยในชั้นยื่นคำให้การตามสำเนา ใบสั่งจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ้างแปลในอัตราหน้าละ ๖๕๐ บาท รวม ๑๐๘ หน้า เป็นเงิน ๗๐,๒๐๐ บาท ดังนั้น ค่าจ้างแปลอัตราหน้าละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดี ขอมายังเหมาะสมแล้ว

สำหรับค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคำประกันของเสนอราคาของธนาคาร เห็นว่า เป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดตามคดีนี้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ยินยอมขยายเวลายื่นราคาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้พิจารณาหลายครั้ง แต่การยื่นราคาก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการยินยอมให้ขยายเวลายื่นราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นการยินยอมเพื่อประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องพิจารณาผลการดำเนินการประกวดราคาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจยกความยินยอมดังกล่าวขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็น จำนวนในค่าธรรมเนียมออกหนังสือคำประกันการประกวดราคากรณีจึงเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อปี เป็นเงิน ๑๑๔,๗๕๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าซื้อเอกสารการประกวดราคาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ค่าแปลเอกสารการประกวดราคาเป็นภาษาไทย จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคำประกันของเสนอราคาของธนาคาร จำนวน ๑๑๔,๗๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ



ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๘)

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ก่อนมีการเรียกให้เข้าทำสัญญาได้ตรวจสอบพบว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการประกวดราคา โดยมีการแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา อันเป็นการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๑๐ โครงการ โดยมีบริษัท ข. (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้เสนอราคารายอื่นอีก ๒ ราย เป็นผู้ยื่นซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคา ทั้ง ๓ ราย มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศประกวดราคา และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณที่ตั้งไว้ อีกทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ เป็นไปตามประกาศประกวดราคา จึงเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเห็นควรจ้างผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมาได้มีการร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ในวันยื่นซองประกวดราคามีกรณีกีดกันและข่มขู่ ไม่ให้ผู้ซื้อซองประกวดราคาบางรายเข้ายื่นซองประกวดราคาและมีการสมยอมราคากัน จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หลังจากนั้น จึงมีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนควรมีสิทธิเข้าทำสัญญา จึงมีหนังสือขอทราบเหตุผลในการยกเลิกการประกวดราคาและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนการออกคำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเหตุที่มีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคา เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีเสนอกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างแตกต่างไปจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา กล่าวคือ ข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคากำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกินรายละเอียดแนบท้าย แต่ผู้ฟ้องคดีเสนอ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑,๖๐๐ วัน และมีการแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จจาก ๑,๖๐๐ วัน เป็นรายละเอียดแนบท้าย อันเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผลให้การวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาไม่ผูกมัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ต้องเรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งยกเลิกการประกวดราคา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัย อุทธรณ์ยืนตามคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๔๓ (๑) วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้ ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริง จากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว มิได้ ประกอบกับประกาศประกวดราคาพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกินรายละเอียดแนบท้าย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด... หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณา จัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนว่ามีการกีดกันข่มขู่ไม่ให้ยื่นซองประกวดราคาและมีการ สมยอมราคากัน คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการสอบสวนและได้แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี กรณีมีการแก้ไขข้อความ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งประธานกรรมการสอบสวนว่า การสอบสวน และตรวจสอบเป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เอกสารการเสนอราคาเรื่องการยื่นราคา และกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามประกาศประกวดราคาสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารที่ยื่นของ เสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณารายงานผลการสอบสวนดังกล่าวแล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา กรณี การกำหนดเวลาแล้วเสร็จ โดยมีการแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จจาก ๑,๖๐๐ วัน เป็นตาม รายละเอียดแนบท้าย อันเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญตามที่เงื่อนไขการประกวดราคากำหนดไว้



และเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาได้ตามหลักเกณฑ์ของเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว นั้น เห็นว่า การออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งยกเลิกการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพิพาท จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน กรณีไม่ใช้การออกคำสั่งที่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๙)

เมื่อการจัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับรถดีเซลรางโดยวิธีพิเศษมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ว่า จะต้องมีการรับประกันการใช้งานเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย แต่ในชั้นการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดได้รับเงื่อนไขในการรับประกันคุณภาพดังกล่าวไว้ในใบเสนอราคาใหม่ว่า รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นระยะเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ข้อกำหนดใดจะถึงก่อน ถือเป็นการกำหนดเงื่อนไขด้านเทคนิคใหม่ และถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะผูกพันตามเงื่อนไขในซองข้อเสนอด้านเทคนิคเดิมที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว และเมื่อการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาสั่งซื้อของหน่วยงานทางปกครอง จึงถือได้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อันมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น และมีใช่เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย การที่หน่วยงานทางปกครองมีคำสั่งให้ยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอะไหล่ Conical Rubber Spring สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน ๓๒๐ ชุด โดยวิธีพิเศษ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๓ ราย รวมทั้งบริษัท ฮ. (ผู้ฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคารายใดที่มีคุณสมบัติด้านเทคนิคถูกต้องตามข้อกำหนด ต่อมา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านกิจการพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



ได้ปรับปรุงข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ผลิตอยู่ในปัจจุบัน และดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอแบบ ๒ ซอง คือ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองเสนอด้านราคา ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา ด้านเทคนิคจะไม่ได้รับการพิจารณาด้านราคา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ ผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว เห็นควรรับข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคาทั้ง ๒ รายไว้พิจารณา ผลการเปิดซองข้อเสนอ ด้านราคาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ประธานคณะกรรมการจัดซื้อได้มีหนังสือ ขอให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดราคาลงอีก พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าหากผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาซื้อจะต้องผ่านการทดลองเพื่อตรวจรับตามข้อกำหนดซึ่งกำหนดไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และระยะทางทำการไม่น้อยกว่า ๑๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดี มีหนังสือแจ้งรับเงื่อนไขการทดลองดังกล่าว แต่ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ต่อมา ประธาน กรรมการจัดซื้อมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียืนยันการรับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดียืนยันยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. มีหนังสือขอให้คณะกรรมการจัดซื้อทบทวนผลการพิจารณา เนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติด้านเทคนิคผิดไปจากเงื่อนไขในเรื่องการรับประกันคุณภาพการใช้งาน ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือสอบถามกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงาน อาณาบาลซึ่งพิจารณาแล้วมีหนังสือตอบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีไม่ตรง ตามรายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขเพื่อการจัดหา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือเสนอต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจจัดซื้อแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษในครั้งที่ ๒ ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอนุมัติให้ยกเลิกการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสามที่ยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากคณะกรรมการจัดซื้อได้พิจารณาข้อเสนอ ด้านเทคนิคของผู้ฟ้องคดีรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. และมีความเห็นว่า ผู้เสนอราคาทั้งสองราย ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขเพื่อการจัดหา จึงเห็นควร



เปิดซองข้อเสนอด้านราคาต่อไป ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ระบุเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพในใบข้อเสนอด้านราคาใหม่ว่ารับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นระยะเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ข้อกำหนดใดจะถึงก่อน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็นเงื่อนไขด้านเทคนิคที่ผู้ฟ้องคดีต้องระบุไว้ในซองข้อเสนอด้านเทคนิค การที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดเงื่อนไขด้านเทคนิคใหม่ดังกล่าวย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะผูกพันตามเงื่อนไขในซองข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว และเมื่อการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถือเป็นเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์อันเป็นสาระสำคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาสั่งซื้อในครั้งนี้ กรณีจึงถือได้ว่าการระบุข้อความข้างต้นเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อโดยวิธีพิเศษในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อันมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาอีกรายหนึ่ง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความคลาดเคลื่อนในระหว่างจัดพิมพ์ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุเช่นนั้นและได้เคยค้าขายพัสดุนิดและประเภทเดียวกันนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้ว ดังนั้น เมื่อรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น ซึ่งมีใช้การผิดพลาดเล็กน้อย กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๕๘ (๑) วรรคสอง^{๒๕} ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาผ่อนปรนโดยไม่ตัดผู้ฟ้องคดีออกจากการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษครั้งนี้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้กระทำผิดหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อที่พิพาท คณะกรรมการจัดซื้อจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะสอบถามผู้ฟ้องคดีเพื่อให้สัถยาบันได้ การที่คณะกรรมการจัดซื้อมีหนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันเงื่อนไขการรับประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จึงไม่ชอบด้วย

^{๒๕} ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัส্তুตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องตัดผู้เสนอราคารายนั้นออก



ข้อ ๖๕ (๑)^{๒๖} ของระเบียบฉบับดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการซื้อหรือสั่งซื้อพัสดุที่พิพาทตามข้อ ๔๒ (๓)^{๒๗} ของระเบียบฉบับเดียวกัน ชอบที่จะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษที่พิพาท จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๔/๒๕๕๙)

๕. การจัดทำสัญญา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาเข้าร่วมประกวดราคาโดยการซื้อเอกสารประกวดราคาและต่อมาได้ยื่นซองเสนอราคาในการประกวดราคาดังกล่าว ใบเสนอราคาย่อมมีลักษณะเป็นคำเสนอของผู้ฟ้องคดีที่กระทำต่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามคำเสนอที่ยื่นไว้และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการประกวดราคาซึ่งรวมถึงการยื่นราคาตามคำเสนอไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคาด้วย และเมื่อต่อมาหน่วยงานทางปกครองได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำสัญญาภายในกำหนดเวลายื่นราคา ย่อมถือได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นคำสนอง สัญญาหลักประกันของย่อมเกิดขึ้นและมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีให้ต้องปฏิบัติตามคำเสนอที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีหน้าที่เข้าทำสัญญากับหน่วยงาน

^{๒๖-๒๗} ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการซื้อและสั่งซื้อโดยวิธีพิเศษให้ถือตามวงเงินดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) จำนวนเงินเกิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาท) แต่ไม่เกิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาท)

รองผู้ว่าการที่งานซื้อนั้นสังกัดอยู่

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖๕ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนงานรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อโดยวิธีพิเศษเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องการซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่การรถไฟฯ ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ทางปกครองภายในเวลาที่หน่วยงานทางปกครองกำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ยอมเข้าทำสัญญาดังกล่าว จึงเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประกวดราคา หน่วยงานทางปกครองจึงไม่จำเป็นต้องคืนหลักประกันซองและไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดรายได้อันควรได้รับจากการทำสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าเหตุที่ไม่อาจเข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดได้เป็นเพราะประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยวาจาทางโทรศัพท์ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลดราคาลงให้ต่ำกว่าจำนวนเงินงบประมาณได้นั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากอำนาจในการยกเลิกการสั่งซื้อเป็นของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา ไม่ใช่อำนาจของประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพียงลำพัง ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริงหรือไม่ ก็ไม่มีผลผูกพันหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเหล็กข้ออ้อยจำนวน ๘,๐๐๐ เส้น วงเงินงบประมาณ ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ บริษัท ว. และผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ยังสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่อรองราคากับผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงแจ้งให้ผู้เสนอราคาทั้งสองรายมายื่นซองเสนอราคาใหม่ ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาใหม่เท่ากับราคาที่เสนอไว้ครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ได้ต่อรองราคา แต่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถลดราคาให้ได้ หลังจากนั้น ภายในกำหนดยื่นราคาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการสั่งซื้อเหล็กข้ออ้อยตามประกาศประกวดราคาเป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๖,๐๐๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีไปลงนามในสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งซื้อ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อเหล็กข้ออ้อยที่พิพาท แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเข้าใจว่าได้มีการยกเลิกการสั่งซื้อแล้ว เนื่องจากประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้แจ้งยกเลิกการสั่งซื้อด้วยวาจาทางโทรศัพท์ต่อผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเพราะผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลดราคาลงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์การสั่งซื้อเหล็กข้ออ้อยต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถยกเลิกหนังสือสั่งซื้อได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ไปลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกการสั่งซื้อและริบเงินค้ำประกันซองประกวดราคาของผู้ฟ้องคดี

จำนวน ๑๖๖,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำสั่งยกเลิกการสั่งซื้อด้วยวาจาของประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีผลใช้บังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค้ำประกันของประกวดราคา จำนวน ๑๖๖,๕๐๐ บาท และให้ชำระค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการจำหน่ายเหล็กเส้นให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๖,๙๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาจัดซื้อเหล็กข้ออ้อยที่พิพาท ก็เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาเข้าร่วมการประกวดราคาโดยการซื้อเอกสารประกวดราคา และต่อมาได้ยื่นซองเสนอราคาในการประกวดราคาดังกล่าว ใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีย่อมมีลักษณะเป็นคำเสนอของผู้ฟ้องคดีที่กระทำต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามคำเสนอที่ยื่นไว้และมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการประกวดราคา โดยจะต้องยื่นราคาตามคำเสนอไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นซองประกวดราคา ตามเงื่อนไขการประกวดราคา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงต้องยื่นราคาตามคำเสนอดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แม้ในระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจะยังไม่ได้ตัดสินใจให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา เนื่องจากราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ โดยได้มีการเจรจาต่อรองราคา แต่ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาเดิมก็ตาม ซึ่งหากปรากฏว่า เมื่อพ้นระยะเวลายื่นราคา ๑๒๐ วันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญา กรณีจะถือว่าไม่มีคำสนองภายในกำหนดเวลายื่นราคา และคำสนองที่ล่วงพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๕๔^{๒๔} ประกอบกับมาตรา ๓๕๗^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อปรากฏต่อมาว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมถือได้ว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นคำสนองของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อคำสนองได้กระทำภายในกำหนดเวลายื่นราคา สัญญาหลักประกันของยอมเกิดขึ้นและมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีให้ต้องปฏิบัติตามคำเสนอที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องไปทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา

^{๒๔-๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๕๔ คำเสนอจะทำสัญญาอันบังระยะเวลาให้ทำคำสนอนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้

มาตรา ๓๕๗ คำเสนอใดเขาบอกปิดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับภายในเวลากำหนดดังกล่าวมาในมาตราทั้งสามก่อนนี้ก็ดี คำเสนอนั้นท่านว่าเป็นอันสิ้นความผูกพันแต่นั้นไป



ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ประชานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้แจ้งยกเลิกการสั่งซื้อด้วยวาจาทางโทรศัพท์ต่อหน้าส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี และต่อหน้านาง ว. ตัวแทนของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นอันสิ้นสุดนั้น เห็นว่า ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕๔ (๒) วรรคห้า ซึ่งกำหนดว่า ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคาที่ได้ต่อรองราคาแล้วยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ ให้เรียกผู้เสนอราคา ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อซึ่งเสนอราคาต่ำสุดตามลำดับ ๓ ราย มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน... หากผู้เสนอราคาต่ำสุดในการต่อรองราคาค้างนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อ ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น จากข้อบังคับดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่เริ่มต้นการประกวดราคาจนการประกวดราคาสิ้นสุดลง จะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดี แม้แต่ประชานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ไม่มีอำนาจยกเลิกการสั่งซื้อเพียงลำพัง อีกทั้ง เมื่อพิจารณาข้อ ๕๔ (๔) วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับดังกล่าว ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนด ก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อขอยกเลิกประกวดราคาค้างนั้นเพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่... จึงเห็นได้ว่าการยกเลิกการประกวดราคามีขั้นตอนที่จะต้องเสนอผู้สั่งซื้อ เพื่อมีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคา ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นกรณีที่เคยปฏิบัติกันมา เมื่อประชานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่ามีการยกเลิกการสั่งซื้อ การประกวดราคาชุดใดแล้ว การประกวดราคาชุดนั้นก็จะถูกยกเลิก โดยไม่เคยมีหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งยกเลิกตามมาให้ผู้ค้าทราบก็ตาม ก็เห็นว่า ในกรณีที่ปรากฏว่ามีคำสนองไปถึงผู้เสนอราคาภายในกำหนดเวลายื่นราคา ย่อมมีผลทำให้คำเสนอของผู้เสนอราคาสิ้นผลลง และการประกวดราคาย่อมสิ้นสุดลงด้วย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งการยกเลิกการประกวดราคา เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เสนอราคาทราบแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ประกาศประกวดราคา อำนาจยกเลิกการสั่งซื้อจึงเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย และเมื่อการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดียังอยู่ภายในกำหนดเวลายื่นราคา โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีการสั่งยกเลิกการประกวดราคาในห้วงเวลาดังกล่าว จึงต้องถือว่าการดำเนินการตามประกาศประกวดราคายังคงมีอยู่ ไม่ได้มีการยกเลิกการสั่งซื้อตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง กรณีจึงไม่จำเป็นต้องนำสืบพยานบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์ที่ประชานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อกับผู้ฟ้องคดีอีก ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ไปทำสัญญา

กับผู้ถูกฟ้องคดีภายในเวลาที่กำหนด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประกวดราคา และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดรายได้อันควรได้รับจากการทำสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๖๐/๒๕๕๘)

ในการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันราคาที่เสนอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเอกสารถือเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่ง เพราะราคาที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอมานั้น จะผูกพันผู้เสนอราคา และมีผลต่อการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่จะมีสิทธิเข้าทำสัญญาต่อไป ราคาที่เสนอจึงต้องมีความแน่นอนเพื่อที่ผู้เสนอราคาจะพึงคาดหมายได้ล่วงหน้าถึงภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่อาจมีขึ้นลงในอนาคต โดยการยืนยันราคาดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในวันที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้เสนอราคาได้ลงนามยืนยันการเสนอราคาทางเอกสารตามแบบ บก. ๐๐๘ ส่วนการที่ผู้เสนอราคาจะแจ้งยืนยันราคาเดิมในภายหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว หรือการที่หน่วยงานทางปกครองหรือคณะกรรมการประกวดราคาจะทำการต่อรองราคาจนกระทั่งผู้ชนะการประมูลยินยอมที่จะลดราคาจ้างให้หรือไม่นั้น ก็เป็นเพียงการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ไม่ถือเป็นการยืนยันราคาสุดท้ายอีกแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีที่หน่วยงานทางปกครองมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทำสัญญาจ้างภายหลังจากครบกำหนดยืนยันราคา ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวตอบปฏิเสธการเข้าทำสัญญาโดยอ้างเหตุผลว่างพ้นกำหนดยืนยันราคาแล้ว จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและมีได้เป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเมืองคง (ผู้ฟ้องคดี) ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองคง ผลการประมูลจ้างปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้ฟ้องคดีจึงประกาศผลการประมูลจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชนะการประมูล และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และด้วยเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชนะการประมูลในราคา ๑๑,๕๗๕,๕๒๐ บาท ซึ่งต่างจากราคาเริ่มต้น ๑๔,๒๕๕,๕๒๐ บาท เป็นเงิน ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๐ อันเป็นราคาที่ต่ำกว่า



ราคากลางที่กำหนดไว้เกินร้อยละ ๑๕ ผู้ฟ้องคดีจึงปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ โดยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชี้แจงความสามารถในการดำเนินงานโครงการที่ประมูลตามราคาที่เสนอ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถปฏิบัติงานในราคาที่เสนอได้ ในขณะเดียวกันผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งต่อมาสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้มีหนังสือ แจ้งการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มาทำสัญญารับจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งกลับมายังผู้ฟ้องคดีว่า พ้นระยะเวลาการยื่นราคา ๖๐ วัน แล้ว จึงประสงค์จะขอถอนหนังสือคำประกัน แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งกลับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่สามารถคืนหลักประกันของให้ได้ และเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำสัญญาจ้างอีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือปฏิเสธการทำสัญญาจ้างเนื่องจาก ล่วงเลยระยะเวลาการยื่นราคาไปแล้วและขอถอนหนังสือคำประกันคืนเช่นเดิม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำเป็นอันดับ ๔ ให้ทำการก่อสร้างแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงิน ๑๓,๐๑๕,๕๒๐ บาท และได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะธนาคารผู้ค้ำประกัน ทวงถามให้ชำระหนี้ตามหนังสือคำประกัน (หลักประกันของ) เป็นเงินจำนวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ยังไม่สามารถชำระเงินตามหนังสือคำประกันได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ชะลอการจ่ายเงินไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่เข้าทำสัญญารับจ้างเป็นการผิดสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้นเป็นเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินค่าเสียหายอันเกิดจากค่าจ้างที่สูงขึ้นดังกล่าว รวมทั้งต้องชำระหลักประกันของจำนวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินประกันของตามหนังสือคำประกันจำนวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าตนไม่ผูกพันที่จะต้องเข้าทำสัญญารับจ้าง เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ไปทำสัญญารับจ้างนั้นได้ล่วงพ้นกำหนดยื่นราคาสุดท้ายแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันของ พร้อมรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๑๒ วรรคสอง^{๓๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙^{๓๑} ตลอดจนเอกสารประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พิพาท จะเห็นได้ว่า กระบวนการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนที่สำคัญ คือ เมื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาได้เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์จะพิมพ์ข้อมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ำสุด และรายละเอียดของการเสนอราคา ตลอดจนแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๘) ของผู้เสนอราคาทุกรายให้กับคณะกรรมการประกวดราคาในที่นี้ เพื่อนำไปมอบให้ผู้เสนอราคาแต่ละราย

^{๓๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๒ การซื้อหรือการจ้างกระทำได้ ๕ วิธี คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

การซื้อหรือการจ้างตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้กระทำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนด เว้นแต่ไม่สามารถกระทำได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๑} หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๔ การปฏิบัติตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

ข้อ ๑๔.๑ การปฏิบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางฯ

(๔) เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ พิมพ์ข้อมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ำสุด และรายละเอียดของการเสนอราคาให้กับคณะกรรมการประกวดราคาในที่นี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งพิมพ์แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๘) ของผู้เสนอราคาทุกรายให้คณะกรรมการฯ เพื่อนำไปมอบให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยันการเสนอราคา

ข้อ ๑๔.๒ การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคาฯ

(๘) เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายให้กรรมการฯ นำแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๘) ที่ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ พิมพ์จากระบบไปมอบให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายลงนาม ณ ห้องเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา และเมื่อกรรมการฯ ได้รับแบบ บก. ๐๐๘ ที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ลงนามถูกต้องแล้ว จึงแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคากลับได้

ข้อ ๑๔.๔ การปฏิบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาฯ

(๘) เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคณใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก. ๐๐๘ ที่กรรมการประกวดราคานำมามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาประจำอยู่ จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ลงนามยืนยันการเสนอราคา ณ ห้องเสนอราคา และเมื่อผู้เสนอราคาได้ลงนามถูกต้องแล้ว จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน และการยืนยันราคาที่เสนอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเอกสาร ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งในการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะราคาที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายได้เสนอนั้นจะผูกพันผู้เสนอราคา และมีผลต่อการเป็นผู้ชนะการประมูลที่มีสิทธิเข้าทำสัญญาต่อไป ดังนั้น ราคาที่เสนอจึงต้องมีความแน่นอน และผู้เสนอราคาจะต้องพึงคาดหมายได้ล่วงหน้าถึงภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่อาจมีขึ้นลงในอนาคต การยื่นราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย จึงต้องมีความแน่นอนและผู้เสนอราคาจะต้องคาดหมายได้ล่วงหน้าก่อนการเสนอราคาด้วย และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า สัญญานั้น ท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วยแล้ว จึงเห็นว่าการกำหนดยื่นราคาสุดท้ายย่อมเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในวันที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายได้ลงนามยืนยันการเสนอราคาทางเอกสารตามแบบ บก. ๐๐๘ นั้นเอง ส่วนการที่ผู้เสนอราคาจะแจ้งยืนยันราคาเดิมในภายหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว หรือการที่หน่วยงานทางปกครองหรือคณะกรรมการประกวดราคาจะทำการต่อรองราคาจนกระทั่งผู้ชนะการประมูลยินยอมที่จะลดราคาจ้างให้ นั้น ก็เป็นเพียงการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น มิใช่เป็นการยืนยันราคาสุดท้ายแต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และได้ลงนามในเอกสารยืนยันราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันดังกล่าวด้วยแล้ว ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ได้มีประกาศผลการประมูลจ้างลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวันยืนยันราคาสุดท้าย คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และจะครบกำหนดยื่นราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ โดยได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ชี้แจงความสามารถในการดำเนินงานโครงการที่ประมูลตามราคาที่เสนอมา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งว่าสามารถปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างที่พิพาทในราคาที่เคยเสนอไว้ได้นั้น ก็เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๑๕ ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามราคาที่เสนอไว้ได้เท่านั้น มิใช่เป็นการยืนยันราคาสุดท้ายแต่อย่างใด

เพราะหากให้วันยื่นราคาสุดท้ายเป็นวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ก็จะทำให้วันยื่นราคา ๖๐ วัน ต้องขยายออกไปและเป็นวันที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคา ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญากู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลนั้น ผู้ฟ้องคดี ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันทำการประมูลจ้าง และจะต้อง แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่อาจอ้างเหตุข้างต้น มาทำให้วันยื่นราคาสุดท้ายต้องขยายออกไปได้เช่นกัน และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า วันยื่นราคา สุดท้าย คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งจะครบกำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำสัญญารับจ้างก่อสร้าง จึงเป็นการแจ้งให้ไปทำสัญญาภายหลังจากครบกำหนดยื่นราคา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตอบปฏิเสธการเข้าทำสัญญารับจ้างโดยอ้างเหตุผลว่างพันกำหนดยื่นราคา จึงเป็นการใช้สิทธิ โดยชอบตามเอกสารประมูลจ้าง และได้เป็นการกระทำผิดสัญญาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนหลักประกันของจำนวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาหลักประกันของ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในหนี้ประจานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันของ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องด้วยเช่นกัน ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีต้องไปจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ให้ทำการก่อสร้างอาคารแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้น เป็นจำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงเป็น ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าจ้างที่สูงขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคืนหลักประกันของจำนวน ๗๑๒,๗๗๖ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนเงินค่าธรรมเนียมธนาคารร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มขึ้นหลังจากหนังสือ ค้ำประกันของสิ้นสุดบังคับ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้รับเงินหลักประกันของคืน เงินค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราร้อยละ ๒.๕ ต่อปีดังกล่าว จึงเป็นความเสียหายที่เป็น ผลโดยตรงจากการที่ผู้ฟ้องคดียึดหลักประกันไว้ไม่คืนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อข้อกำหนด ตามหนังสือค้ำประกันระบุว่า หนังสือค้ำประกันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายจริงตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมเป็นเวลา ๑๙๒ วัน เป็นเงินจำนวน ๙,๓๗๓.๔๙ บาท และตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันชำระหนี้ เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อุทธรณ์ ศาลจึงไม่อาจพิพากษา

